



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Expte. N° FCR 2178/2021 "CONTRERAS, CLAUDIO SERGIO c/ ACCORD SALUD s/LEY DE DISCAPACIDAD"

Ushuaia, 14 abril de 2021.-

Por devuelto de la Fiscalía Federal.-

Respecto de la competencia comparto lo sostenido precedentemente por el Sr. Fiscal Federal, en cuanto a la competencia de este Tribunal para conocer en esta acción de amparo, en virtud de lo previsto en las leyes 23.660 y 23.661 y en el art. 4° de la ley 16.986.

En efecto, ello es así toda vez que tanto la materia del amparo, como la persona demandada, caen dentro de las previsiones legales que hacen procedente la intervención de esta jurisdicción de excepción (art.116 de la Constitución Nacional). Y asimismo, porque el art.18 de la Ley 16.986 prevé particularmente la intervención de la Justicia Federal cuando el acto atacado por vía del proceso de amparo emana de entidades que de algún modo pueden considerarse nacionales, como es el caso de ACCORD SALUD, regida por la Ley 23.660.-

Por otra parte la accionante se encuentra en esta ciudad, y los efectos del acto cuestionado se han de producir en Ushuaia.-

En consecuencia, corresponde intervenir a la Justicia Federal en este caso, y en concreto al Juzgado de a mi cargo, donde se ha solicitado el amparo judicial, lo que así declaro expresamente.-

Imprímase al presente el trámite previsto en la Ley N° 16.986, y supletoriamente las normas aplicables del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 17 Ley citada).

Téngase por presentado al Sr. **CONTRERAS CLAUDIO SERGIO**, con domicilio real en la calle Maipú 367 de esta



ciudad de Ushuaia, con el patrocinio letrado del Dr. Matías Busquet Oyhanarte, por denunciado su domicilio electrónico 20-25807637-1.-

Hágase saber el letrado presentante que deberá constituir domicilio procesal en el radio de este Tribunal. Notifíquese por CE por Secretaría.-

Téngase presente la medida cautelar peticionada la prueba ofrecida y la documental acompañada para su oportunidad. Téngase presente la reserva del Caso Federal y las autorizaciones conferidas en el punto VIII.-

Hágase saber al letrado presentante que deberá dejar reservados los originales respectivos bajo su responsabilidad para ser presentados en caso de que sean requeridos por este tribunal. Notifíquese por CE por Secretaría.-

Siendo ello así corresponde analizar de la admisibilidad de la acción de amparo intentada, teniendo en cuenta que ya el dictamen fiscal es favorable al respecto.

Así, considero que en principio, los requisitos de admisibilidad preceptuados en el art. 43 de la Constitución Nacional y los arts. 1º y 2º de la Ley N° 16.986 se encuentran prima facie cumplidos por lo que declararé admisible la acción entablada.

En consecuencia requiérase a ACCORD SALUD, que realice un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos por los cuales no autoriza al Sr Contreras la cobertura de manera integral del Dispositivo de Comunicación Aumentativa Alternativa (SOLUCION IRISBOND TABLET) conforme surge de la prescripción médica de su galeno tratante Dr. Iván Martos -médico neurólogo-, como herramienta para mitigar la incapacidad del afiliado de interacción con su entorno y de comunicación con quienes lo rodean, por ser una persona con diagnóstico de ELA y poseer Certificado de Discapacidad Ley 22.431, lo que se acredita en autos.

Se hará saber asimismo que junto con el informe requerido deberán ofrecer la prueba de que intenten valerse.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

Se hará saber que el presente expediente se encuentra vinculado al Expte. FCR 11768/2020.-

Córrase el traslado a la accionada cuyo domicilio físico se denuncia en la calle Arenales 884 de la ciudad de Buenos Aires, por el plazo de tres días; mediante oficio de estilo, a librarse por Secretaria al correo institucional de la demandada, que el accionante deberá aportar, ya que por imperio de las normas vigentes relativas a la pandemia de Covid-19, se impone respetar el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Queda a cargo de la actora su confección, el que será remitido a confronte -en formato Word- al correo institucional de la Secretaría jfushuaia.seccivil@pjn.gov.ar, una vez suscripto en forma digital, remitido por Secretaria vía e-mail al demandado.

Respecto de la medida cautelar solicitada, estese a la respuesta del traslado ordenado en el párrafo que antecede y a lo advertido por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen.

Cumplido, vuelvan las actuaciones para resolver cuanto corresponda.

FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

